

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1325/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย สม ศักดิ์ พุ่ม บัว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 288, มาตรา 295

ผู้ตายหยอดเหรียญที่ตู้เพลงในร้านอาหารแต่เพลงไม่ดังเพราะจำเลย ทั้งสองกับบว.และอ.พวกของจำเลยถอดปลั๊กตู้เพลงออกผู้ตายจึงขอเงินคืนแล้วเกิดเรื่องกันโดยว.ใช้มีดแทงผู้ตายหลายครั้งจำเลยที่ 1 กับอ.ใช้ขวดสุราตี ส่วนจำเลยที่ 2 ใช้เก้าอี้ตีผู้ตายผู้เสียหายเข้าไปห้ามก็ถูกทำร้ายสลบอยู่ในร้านอาหาร เมื่อผู้ตาย หนีออกจากร้านอาหารจำเลยทั้งสอง และอ.ไล่ตามและตะโกนว่าฆ่ามันให้ตายและยังได้ตามมาทำร้ายผู้ตายห่างจากที่เกิดเหตุครั้งแรกประมาณ 3 เส้น จนผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจำเลยทั้งสองยังกลับมาทำร้ายผู้เสียหายซึ่งนอนสลบอยู่อีก ดังนี้ การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดฐานร่วมกับผู้อื่นฆ่าผู้ตายและทำร้ายร่างกายผู้เสียหายรวม 2 กรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันใช้มีดและขวดแทงและตีทำร้ายนายชาญชัย เป็นเหตุให้นายชาญชัยถึงแก่ความตายเมื่อนายเสน่ห์เข้าห้ามปรามจำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันใช้ขวดตีทำร้ายนายเสน่ห์เป็นเหตุให้นายเสน่ห์ได้รับอันตรายแก่กายถึงบาดเจ็บ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,

295, 83 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษา ว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 กระทั่งหนึ่ง จำคุกคนละ 20 ปี และมีความผิดตาม มาตรา 295, 83 จำคุกคนละ 1 ปี เป็นกระโทงที่สอง เรียงกระโทงลงโทษ เป็นจำคุกคนละ 21 ปี จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคืบเกิดเหตุนายชาญชัยทองมาก และนายเสน่ห์ เสมอโภาค ถูกทำร้ายจนนายชาญชัยถึงแก่ความตายส่วนนายเสน่ห์ ได้รับอันตรายแก่กายถึงบาดเจ็บมีปัญหาคืบในชั้นนี้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับพวกกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ประจักษ์พยานโจทก์ คือนางพิมพ์ บุษบา เบิกความว่าผู้ตายกับนายเสน่ห์กลับมาเอากุญแจที่ลืมไว้ที่ร้านพยานเมื่อได้กุญแจแล้ว ผู้ตายอยากฟังเพลงรู้ว่าเขาหลอก แต่ที่ร้านพยานไม่มีแผ่นเสียงเพลงดังกล่าว ผู้ตายจึงนำเหรียญไปหยอดที่ตู้เพลงร้านสำราญโกชนา แต่เพลงไม่ดังเพราะจำเลยทั้งสองกับพวกถอดปลั๊กออก ผู้ตายขอเงินคืบจึงเกิดเหตุคดีนี้โดยจำเลยที่ 1 ปาแก้วสุรามาที่ผู้ตายเนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟสว่างสามารถเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจน พยานยืนยันว่าจำเลยทั้งสอง นายวิโรจน์และนายออดได้ร่วมกันทำร้ายผู้ตายหลายครั้ง จำเลยที่ 1 กับนายออดใช้ขวดสุราตี ส่วนจำเลยที่ 2 ใช้เก้าอี้ตีผู้ตาย โดยเริ่มทำร้ายกันครั้งแรกในร้านสำราญโกชนา ผู้เสียหายนอนสลบอยู่ในร้านดังกล่าวส่วนผู้ตายหนีออกมาจากร้าน จำเลยทั้งสองกับนายออดไล่ตามผู้ตายและตะโกนว่า ชำมันให้ตาย พยานได้ร้องห้าม แต่จำเลยทั้งสองกับพวกได้ตามมาทำร้ายผู้ตายห่างจากที่เกิดเหตุครั้งแรกประมาณ 1 เส้นหลังจากนั้นจำเลยทั้งสองกับพวกยังร่วมกันกลับเข้าไปในร้านสำราญโกชนาเข้าไปทำร้ายนายเสน่ห์เพื่อนผู้ตายอีก พยานจึงต้องรีบไปแจ้งตำรวจ พยานปากนี้เป็นพยานคนกลางคำเบิกความจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ นายเสน่ห์เบิกความว่าชายทั้งสี่ในร้านที่ผู้ตายเข้าไปหยอดเหรียญฟังเพลงนั้นได้รวมทำร้ายผู้ตาย เมื่อนายเสน่ห์เข้าไปช่วยเหลือก็ถูกชายทั้งสี่ทำร้าย ทั้งจำเลยที่ 2 ก็ยอมรับในชั้นจับกุมว่าได้ร่วมกับพวกชกต่อยผู้ตายจริง พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวแล้วฟังได้ว่าได้ร่วม

กับพวกทำร้ายผู้ตายมาแต่ต้นเมื่อผู้ตายถูกทำร้ายแล้วหนีออกไปนอกร้านเกิดเหตุ
จำเลยที่ 2 กับพวกยังตามไปทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตายแล้วยังกลับมาทำร้าย
นายเสน่ห์ซึ่งนอนสลบอยู่ในร้านเกิดเหตุอีกเช่นนี้รูปคดีฟังได้ชัดว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วม
กับพวกกระทำความผิดตามฟ้องจริง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกา
ของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>